

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1472

21 de septiembre de 2026

Presentado por el señor *Hernández Ortiz*

Referido a la Comisión

LEY

Para añadir un nuevo inciso (f) en el Artículo 46 de la Ley 73-2019, según enmendada y conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de eximir expresamente a los asistentes de educación, asistentes de servicios T1 y T2, y los asistentes de remedio provisional del Departamento de Educación del requisito de inscripción en el Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 73-2019, según enmendada y conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, define los servicios profesionales como “[a]quellos servicios que son ofrecidos por una persona natural o jurídica con conocimientos o habilidades especializadas a quien se le requiere poseer un título universitario o licencia que lo acredite como profesional especializado; o cuya prestación principal consiste en el producto de la labor intelectual, creativa o artística, o en el manejo de destrezas altamente técnicas o especializadas.” De otro lado, define los servicios no profesionales como “[a]quellos servicios que no son ofrecidos por una persona natural o jurídica con conocimientos o habilidades especializadas a quien se le requiere poseer un título universitario o licencia

que lo acredite como profesional especializado.” Esta distinción es importante, toda vez que aquellos que son definidos dentro de la categoría de servicios profesionales tienen el deber de inscribirse en el Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales que establece dicha Ley en el Artículo 42. El Registro Único de Proveedores (RUP) es un registro gubernamental dirigido a personas o entidades que interesan contratar con el Gobierno como proveedores de bienes o servicios.

Recientemente, ha llegado a nuestra atención que la Administración de Servicios Generales (ASG) exige que los asistentes de servicios T1 y T2 y los asistentes de remedio provisional se inscriban en el Registro antes mencionado para poder proveer servicios al Departamento de Educación. Dicha inscripción tiene un cargo que asciende a \$100.00 dólares. Las funciones de un T1 y un T2 no pueden clasificarse automáticamente como un servicio profesional. Cuando estamos ante un Remedio Provisional, la contratación es privada, aunque el pago lo asume el Estado, en virtud de los acuerdos del pleito de clase Rosa Lydia Vélez. El propósito del Remedio Provisional es que se garanticen servicios a estudiantes del Programa de Educación Especial cuando el Departamento de Educación no logra hacer disponible el servicio que le corresponde proveer. La función de un T1 no puede clasificarse como un servicio profesional. En la mayoría de los casos el requisito básico exigible a estos es un cuarto año de escuela superior, sin requerirse un grado universitario, licencia profesional o preparación técnica o especializada, según se define en la Ley 73-2019.

Los asistentes de servicios T1 y T2 son una pieza fundamental en el proceso de formación y enseñanza de nuestros niños y niñas de educación especial. Los asistentes de educación especial T1 ofrecen apoyo a los estudiantes en áreas como movilidad, alimentación, cateterización, higiene y transportación. A manera de ejemplo, en los servicios de movilidad, los asistentes ayudan a los estudiantes a trasladarse dentro de la escuela, ya sea entre salones, al comedor escolar, al baño o a cualquier otro lugar donde lo necesiten. Al asistir con la alimentación se ofrece este apoyo junto a otros estudiantes sin dependencia alimentaria para fomentar así un ambiente inclusivo. De igual forma, también asisten a los estudiantes en el consumo de dietas especiales. En cuanto a la

transportación, los asistentes acompañan a los estudiantes que, por razones de seguridad, no pueden viajar solos. Por otra parte, los asistentes de educación especial T2 son igualmente importantes y se especializan en asistencia con comunicación, interpretando y utilizando el lenguaje de señas. Sin su apoyo, aquellos estudiantes con dificultades significativas para hablar y entender el lenguaje hablado se encontrarían en gran desventaja en el ámbito escolar, ya sea socialmente debido a su inhabilidad de comunicarse efectivamente con sus compañeros, o académicamente debido a la dificultad de comprender al maestro o la maestra.

Estos servicios permiten que los estudiantes que viven con alguna diversidad funcional que afecta su vida escolar puedan disfrutar de un sistema de apoyo e inclusividad. Los asistentes de educación especial T1 y T2 fomentan, mediante sus servicios y cuidado, la interacción social de los estudiantes con sus compañeros. Cualquier acción legislativa en beneficio de la educación pública debe considerar el servicio de los asistentes de educación especial T1 y T2.

Ha trascendido que la Administración de Servicios Generales (ASG) exige que los asistentes de educación, asistentes de servicios T1 y T2, incluyendo a los asistentes de remedio provisional, se registren en el Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales. Lo anterior coloca a estos trabajadores, cuya tarifa por hora no supera los once dólares (\$11.00), en la posición de tener que recurrir a un pago de cien dólares (\$100.00) para poder completar la registración exigida por la ASG.

Ante ello, esta pieza legislativa tiene como propósito enmendar la Ley 73-2019, según enmendada y conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de eximir expresamente a los asistentes de educación, asistentes de servicios T1 y T2, y los asistentes de remedio provisional del Departamento de Educación del requisito de inscripción en el Registro antes mencionado.

De acuerdo con datos provistos por el Departamento de Educación a la Asamblea Legislativa como parte de una investigación legislativa, para el año escolar 2026-2027 el Departamento de Educación cuenta con 6,588 asistentes de servicios, de los cuales 2,191 ocupan puestos permanentes y 4,397 prestan servicios mediante contrato. De otro lado, 747 asistentes están cubriendo aquellos servicios que se proveen a través del Remedio Provisional. Dicho de otra manera, esta legislación puede tener un impacto positivo en miles de asistentes de servicios en Puerto Rico.

Mediante esta Ley damos un paso adelante para comenzar a mejorar las condiciones de estos profesionales y eliminar barreras que el propio Estado les está creando a estos servidores cuya labor tiene un impacto significativo en los servicios y en el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 46 de la Ley 73-2019, según enmendada,
2 para que lea como sigue:

3 “Artículo 46. – Excepciones.

4 El Administrador podrá eximir a un licitador, proveedor y/o suplidor del
5 requisito de inscripción en el Registro, en las circunstancias especiales que se detallan
6 a continuación:

7 a) ...

8 ...

9 *f) Serán eximidos sin previa autorización del Administrador, los asistentes de*
10 *educación, asistentes de servicios T1 y T2, incluyendo a los asistentes de remedio provisional*
11 *que sean contratados por el Departamento de Educación de Puerto Rico, directamente o*
12 *mediante el Remedio Provisional. Dicho personal no estará sujeto al pago de tarifa, derecho,*

1 cuota o cargo alguno por estos conceptos. El Departamento de Educación no exigirá dicha
2 inscripción como condición para su contratación o pago.”

3 Sección 2.- Restitución de cuotas o tarifas cobradas.

4 La Administración de Servicios Generales reembolsará, dentro de un término
5 de sesenta (60) días contados a partir de la aprobación de esta Ley, toda tarifa, cuota o
6 cargo cobrado a los asistentes de educación, asistentes de servicios T1 y T2, y a los
7 asistentes de remedio provisional del Departamento de Educación por concepto de la
8 inscripción que se les haya exigido a estos en el Registro Único de Proveedores de
9 Servicios Profesionales.

10 Sección 3.- Vigencia.

11 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.